TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/cgvm/gqa/CGVM/alp *Rol N°2073-2025*

Santiago, seis de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 22 y 23, reclaman don Galvarino Mauricio Gómez Gómez, administrador electoral y doña Rocío Isilda Mejías Contreras, candidata a concejala por la comuna de Maipú, en contra de la Resolución N°S005613-2025, del Director del Servicio Electoral, dictada en procedimiento sancionatorio Rol N°O-815-2025-SCGFE que impone al primero una multa de 12 (doce) unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura a su cargo correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2024 y solicitan que se reconsidere la sanción;

2°) Que la candidata fundamenta su reclamación en las dificultades para utilizar el sistema de rendición y en el intento fallido de obtener asistencia entre los demás candidatos. Asimismo, señala que su jefe de campaña estuvo fuera del país durante tres meses sin acceso a correo electrónico, expone su carencia de recursos económicos para hacer frente al pago de la multa impuesta y manifiesta la disposición a rendir los gastos efectivamente realizados.

Por su parte, el administrador electoral sostiene que solo ejerció como jefe de campaña, sin injerencia en la administración de ingresos o gastos y que durante sus vacaciones en el extranjero se limitó a reenviar a la candidata las comunicaciones del Servicio Electoral. Acompañan a fojas 24 a 27 un comprobante de transferencia por $250.000, una planilla de gastos por $1.354.041 y la captura de un correo electrónico;

3°) Que conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47 de la misma Ley). No obstante que, en la especie, los reclamantes reconocen la existencia de gastos de campaña, que debieron rendirse.

El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía "*será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del*

territorio electoral correspondiente";

4°) Que consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, agregado a fojas 10); que los cargos formulados el veinte de mayo de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) fueron notificados el veintidós del mismo mes y año (fojas 4 y 5) y que la cuenta no fue presentada ni aún fuera de plazo, pese a haberse requerido así en la formulación de cargos. Además, consta que el reclamante figuraba como administrador electoral con nombramiento vigente al vencimiento del plazo (foja 7), sin que obre su reemplazo, y el artículo 43 de la Ley N°19.884 dispone que éste sólo podrá verificarse hasta el tercer día posterior a la elección;

5°) Que, la infracción está configurada y la omisión total de la cuenta impide al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, por lo que no procede dejar sin efecto la multa;

6°) Que, para determinar la cuantía de la multa, el artículo 44 de la Ley N°19.884 establece como criterios de graduación la reiteración de la infracción y la cantidad de electores habilitados;

7°) Que atendido lo expuesto, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Maipú, que elige 10 concejales, este Tribunal rebaja la multa aplicada por el Servicio Electoral a 10 (diez) unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** las reclamaciones interpuestas, a fojas 22 y 23, por don Galvarino Mauricio Gómez Gómez, administrador electoral y doña Rocío Isilda Mejías Contreras, candidata a concejal por la comuna de Maipú, en contra de la Resolución N°S005613-2025, del Director del Servicio Electoral, solo en cuanto se rebaja la multa aplicada a diez unidades tributarias mensuales.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2073-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 06/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 06/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 06/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 06/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2073-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 06 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 06/11/2026

71D1A6C9-BDBE-42E1-B5F3-FD3F0DCA15EE
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.